

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3162/2537

การสื่อสารแห่งประเทศไทย
นาย ก่อ เกียรติ อุดมย์ศักดิ์ศรี ฯ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183

ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทว่า ค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใดหรือไม่ เป็นการกำหนดประเด็นอย่างกว้าง ๆ เมื่อค่าเสียหายตามคำฟ้องของโจทก์มีทั้ง ค่าเสียหายฐานผิดสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุติดตามตัว อันได้แก่ค่าเช่าใช้บริการที่ค้างชำระ เป็นต้น และค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดประโยชน์ที่จำเลยไม่ส่งมอบวิทยุติดตามตัวคืนโจทก์จึงไม่สามารถนำออกให้เข้าหาประโยชน์ได้ด้วย ดังนั้นคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับค่าเช่าใช้บริการวิทยุติดตามตัวจึงไม่นอกประเด็น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุติดตามตัวพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุดไปจากโจทก์ ต่อมาจำเลยไม่ชำระค่าเช่าใช้บริการโจทก์จึงบอกเลิกสัญญา นำเงินมัดจำหักใช้ค่าเช่าใช้บริการที่ค้างชำระแล้ว จำเลยคงเป็นหนี้ค่าเช่าใช้บริการจำนวน 24,800 บาท โจทก์แจ้งให้จำเลยชำระหนี้พร้อมส่งคืนวิทยุติดตามตัวและอุปกรณ์แล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ทำให้โจทก์เสียหายเดือนละ 600 บาท ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบวิทยุและอุปกรณ์ที่เช่าคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีหากส่งคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนเป็นเงิน 3,690 บาท ให้จำเลยชำระเงินค่าเช่าใช้บริการที่ค้าง

ชำระและค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 31,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยกับชำระค่าเสียหายอีก เดือนละ 600 บาท หรือวันละ 20 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะส่งมอบวิทย์ และอุปกรณ์ที่เช่าคืนหรือใช้ราคาแก๊สโจทก์

จำเลยให้การว่า ไม่ใช่ผู้ผิดสัญญา โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเช่าใช้บริการจำนวน 24,800 บาท ทั้งสิทธิเรียกร้องดังกล่าวขาดอายุความแล้ว โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา และไม่เสียหายตามฟ้อง ไม่มีสิทธิรับเงินประกันจำนวน 4,000 บาท ค่าอุปกรณ์มี ราคาไม่เกินชุดละ 1,000 บาท และไม่สามารถทำประโยชน์ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเช่าใช้บริการที่ค้างชำระ 10,400 บาท กับ ค่าเสียหาย 6,300 บาท รวมเป็นเงิน 16,700 บาทแก๊สโจทก์ ให้จำเลยชำระ ค่าเสียหายแก๊สโจทก์ในอัตราเดือนละ 600 บาทหรือวันละ 20 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะส่งมอบวิทย์ติดตามตัวและอุปกรณ์เครื่องเพิ่มกำลังไฟฟ้า ของแบตเตอรี่คืนหรือใช้ราคาแก๊สโจทก์เป็นเงิน 3,690 บาท ค่าขออื่นของโจทก์ให้ยก เสีย

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าเช่าใช้บริการที่ค้างชำระเพิ่มอีก 14,400 บาท แก๊สโจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อที่ 3 ว่าค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใดหรือไม่ แต่ศาลชั้นต้นกลับวินิจฉัยไปถึงค่าเช่าใช้บริการซึ่ง มิได้ชี้สองสถานไว้ คำวินิจฉัยเกี่ยวกับค่าเช่าใช้บริการวิทย์ติดตามตัวจึงไม่ชอบนั้น เห็นว่าการที่ศาลกำหนดประเด็นพิพาทว่า ค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใดหรือไม่ นั้น

เป็นการกำหนดประเด็นอย่างกว้าง ๆ ซึ่งค่าเสียหายตามคำฟ้องของโจทก์นั้นมีทั้งค่าเสียหายฐานผิดสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุติดตามตัว อันได้แก่ค่าเช่าใช้บริการที่ค้างชำระเป็นต้นตลอดจนค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดประโยชน์ที่จำเลยไม่ส่งมอบวิทยุติดตามตัวคืนโจทก์ และโจทก์ไม่สามารถนำออกให้เช่าหาประโยชน์ได้ด้วย ดังนั้นเมื่อค่าเช่าใช้บริการวิทยุติดตามตัวเป็นค่าเสียหายส่วนหนึ่ง คำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นจึงหาเป็นคำวินิจฉัยที่นอกประเด็นดังที่จำเลยฎีกาไม่

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ